

1500193-35.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... perfeita convivência entre as majorantes do furto qualificado e repouso noturno, o tema foi recentemente pacificado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de recursos repetitivos (TEMA 1087), no qual estabeleceu que a causa de aumento pelo furto noturno, pela topografia, não incide na forma qualificada do delito.

Logo, não há como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500193-35.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500193-35.2020.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2030110/2020 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 9807581 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 285/20/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 285/2020 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2030110 - 01º D.P. JACAREI, 285/20/515 - 01º D.P. JACAREI, 2030110/2020 - 01º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVALDO VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.EDVALDO VIEIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incs. III e IV, c.c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal, porque, no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta de 21h30min, na Avenida Avelar Brandão Vilela, 344, Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca, de Jacareí/SP, o réu,

agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos com José Adilson Flores Da Costa, com emprego de chave falsa, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para proveito comum, o veículo Renault/Logan Aut., placas EWK4027/Jacareí, cor cinza, de propriedade de Mauro Machado de Andrade, e somente não consumaram o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi oferecida no dia 13 de abril de 2021 (fls. 127/129), tendo sido recebida em 20 de abril de 2021 (fls. 130).

O réu foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 214/215).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, a ilustre representante do Ministério Público, após análise da prova produzida, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu por falta de provas ou atipicidade de conduta. Subsidiariamente, requereu a o afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia, a fixação da pena no mínimo legal, o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

2. A ação penal é procedente, em parte.

Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/08), Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), Laudo pericial da chave micha (fls. 64/69), bem como pelos demais elementos de provas carreados aos autos.

A autoria é incontroversa.

O réu EDVALDO VIEIRA permaneceu em silêncio durante a fase extrajudicial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu aduziu que realmente na data dos fatos estava na posse de uma chave inglesa e foi abordado pelos policiais. Não estava na posse de uma chave mixa. Negou a intenção de praticar o furto do veículo, aduzindo que não estava perto do carro ao ser detido. Conhece José Adilson do bairro apenas de visto. Atualmente tem 34 anos de idade. Reside em Jacareí. Está preso atualmente por crime de furto. É amasiado e tem filhos. Trabalha como pedreiro. Não tem nada contra os policiais que atuaram nesta ocorrência. Nunca tinha visto os referidos milicianos.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A vítima MAURO MACHADO DE ANDRADE declarou durante a fase policial ser proprietário do veículo Renault/Logan de placas EWK-4027, o qual estava estacionado na via pública defronte sua residência. Por volta das 21h30min foi chamado pelos policiais militares, os quais confirmaram se era proprietário do referido veículo e o informaram que dois indivíduos foram surpreendidos tentando furtá-lo. Não tem hábito de deixar o carro na rua, porém, naquela data, ao chegar em casa, havia muitos carros na rua e decidiu guardá-lo mais tarde. Por fim, aduziu não ter câmera de monitoramento em sua casa, bem como, não existem câmeras nos imóveis vizinhos.

A testemunha WILLIAM VENCESLAU, Policial Militar, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento ostensivo juntamente com o SdPM J. Santos, quando avistaram dois indivíduos junto a um Veículo Renault/ Logan, onde um deles mexia na fechadura da porta do motorista, enquanto o outro, observava a movimentação ao redor, dando-lhe cobertura. Quando os indivíduos perceberam a presença policial eles se afastaram do veículo, mas foram abordados e identificados como o réu Edvaldo

Vieira, que mexia na fechadura do veículo, e trazia consigo uma chave micha e uma "chave inglesa", enquanto o segundo indivíduo foi identificado como sendo José Adilson Flores Da Costa, como sendo o responsável por dar cobertura à ação de Edvaldo. indivíduo que dava guarida à Edvaldo, com ele sendo encontrado em busca pessoal um aparelho celular, que, pelo próprio foi danificado para que não fosse acessado seu nº de IMEI e o próprio arquivo.

No mesmo sentido o depoimento da Guarda Municipal JULIANO DOS SANTOS, que participou da prisão em flagrante do increpado.

Pois bem.

A prova produzida durante a regular instrução do feito não deixa nenhuma dúvida no sentido de que o réu, em comparsaria do José Adilson Flores da Costa, cometeu o crime descrito na denúncia.

De início anoto que a versão apresentada pelo acusado é absolutamente inverossímil e fantasiosa, não convencendo nem uma criança. É importante ressaltar que o acusado declarou que não conhecia os policiais que atuaram nesta ocorrência, os quais obviamente não teriam qualquer motivo para acusá-lo injustamente deste crime.

In casu, os Policiais Militares relataram com absoluta segurança toda a dinâmica da abordagem do acusado e do comparsa José Adilson, no momento em que eles iniciavam os atos executórios para a prática do furto, aqui caindo por terra a tese da Defesa de atipicidade da conduta. Afinal, o acusado foi surpreendido no momento em que, já na prática de atos executórios, mexia na porta do veículo para tentar nele ingressar, utilizando para tanto a chave micha que trazia consigo, chave esta devidamente periciada (fls. 64/66).

Neste ponto um dos policiais afirmou com absoluta exatidão que presenciou o momento em que o réu mexia na porta do veículo e ao ser abordado foi encontrada com ele a chave mixa, a qual foi devidamente periciada.

O corréu José Adilson acompanhava toda a movimentação ao lado e dava cobertura para o comparsa (réu) "trabalhar" e tentar abrir o veículo.

Portanto, o crime de furto tentado restou comprovado.

As qualificadoras de concurso de agentes e emprego de chave falsa estão devidamente caracterizadas.

Ora, o réu cometeu o crime em comparsaria com o imputado José Adilson, beneficiado com o Acordo de Não Persecução Penal.

Além disso, os larápios utilizaram uma chave falsa para a tentativa de subtração do bem, objeto este apreendido pelos policiais na posse do acusado e devidamente periciado.

Por fim, a despeito da posição pessoal deste Magistrado já apontada em inúmeros feitos já julgados sobre o tema nesta Primeira Vara Criminal de Jacareí, sobre a perfeita convivência entre as majorantes do furto qualificado e repouso noturno, o tema foi recentemente pacificado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de recursos repetitivos (TEMA 1087), no qual estabeleceu que a causa de aumento pelo furto noturno, pela topografia, não incide na forma qualificada do delito.

Logo, não há como incidir, neste caso, a majorante do repouso noturno, até que o legislador realize as alterações necessárias no tipo penal para corrigir o

equivoco.

Portanto, a condenação dos réus é de rigor como incursos no artigo 155, §4º, III e IV, c.c. art.14, inc. II, todos do Código Penal.

3.Passos à fixação da pena, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista a presença de duas qualificadoras (concurso de agentes e uso de chave falsa) para o delito de furto, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa, no valor unitário mínimo (artigo 155, §4º, III e IV, do Código Penal).

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, reconhecido o crime tentado, e tendo em vista o iter criminis percorrido pelos furtadores, reduzo a pena anteriormente fixada em 2/3, resultando em 09 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 03 dias-multa.

Presentes os pressupostos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos para cada réu, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta, e outra de prestação pecuniária, no de um salário mínimo, vigente à época da execução, que será revertido para uma instituição carente devidamente cadastrada por este juízo.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o aberto em caso de descumprimento a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito, compatível com a primariedade técnica do réu na data dos fatos e com a infração penal praticada, que não resultou qualquer dano ao ofendido.

4.Posto e pelo que mais consta dos autos JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu EDVALDO VIEIRA a cumprir pena de 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44, do Código Penal, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 03 dias-multa no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no artigo 155, §4º, inc. III e IV, c.c. Art. 14, inc. II do Código Penal.

Com o trânsito em julgado expeça-se o necessário para início da fase executória.

Outrossim, defiro a restituição do veículo à vítima, expedindo-se o necessário, também.

Jacarei, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA